

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

1258/25/פ

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – פטור מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 12 1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992¹, בסעיף 12, בסופו יבוא:

"(ז) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לעניין הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין, אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות באישור המחלקה לשירותים חברתיים, תקופה העולה על 30 ימים, תהיה זכאית לפטור מארנונה שהוטלה עליה כמחזיקה בדירה המשמשת אותה למגוריה, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט, כאמור, היא לא שבה לגור עם בן זוגה; פטור כאמור יינתן לתקופה של שנתיים מיום יציאתה של האישה מהמקלט.

(2) בסעיף קטן זה –

"אישור", "המחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954²;

"מחזיק" – כהגדרתו בפקודת העיריות³.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לסייע לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות על ידי יצירת עצמאות כלכלית עבורן לאחר יציאתן מן המקלט. ההצעה מבקשת לקבוע פטור מתשלום ארנונה במהלך השנתיים שלאחר יציאתן מהמקלט, אשר יהווה סיוע כלכלי משמעותי ויקל עליהן ביצירתה של עצמאות כלכלית. אלימות כלפי נשים במשפחה היא תופעה חברתית רווחת בחברה הישראלית, ועל כן דרושה התערבות המחוקק כדי לנסות ולהביא למיגורה. כחלק מהמאמץ המרוכז לעזור לנשים לצאת ממעגל האלימות,

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

הוקמו ברחבי הארץ מקלטים לנשים אלו, אשר נפגעו על ידי בני משפחותיהן. עם זאת, השהייה במקלטים אינה פוטרת את הבעיה כליל והנשים זקוקות לסיוע נוסף גם בעת יציאתן. התקופה שלאחר יציאתן מהמקלט היא תקופה קשה ורגישה, ורבות נאבקות שלא לחזור אל ביתן האלים. כל עוד קיימת תלות כלכלית שלהן במשק הבית שעזבו, הדבר מקשה עליהן לפתוח בחיים חדשים ומאלץ אותן לחזור ולחיות עם אותם בני משפחה אלימים בלית ברירה.

לפי מסמך "ריכוז נתונים על אלימות במשפחה בדגש על אלימות כלפי נשים", שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנובמבר 2021, עולה כי בשנת 2020 שהו במקלטים 723 נשים לעומת 653 נשים בשנת 2019, עלייה של 11%. בין שנת 2019 לשנת 2020 חל גידול של כ-265% במספר הכולל של הפניות למוקד 118 של משרד הרווחה על רקע אלימות בין בני זוג. מספר הפניות של נשים למוקד עלה פי שלושה לערך, מ-1,431 פניות בשנת 2019 ל-5,229 פניות בשנת 2020. לפי מסמך "סיוע בדיור לנפגעות אלימות במשפחה: תמונת המצב בישראל ומבט משווה", שפורסם ביולי 2022 על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכון לשנת 2020, 15% מהנשים שעזבו את המקלט חזרו לחיות עם מי שנהג כלפיהן באלימות. לפי נתונים שפורסמו בשנת 2018 על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, כ-59% מהנשים שטופלו במקלטים לא שבו לחיות עם בני זוגן.

לפיכך, מוצע לפטור נשים ששהו במקלט לנשים מוכות מתשלום ארנונה במשך שנתיים שלאחר יציאתן מן המקלט, תקופה המאפשרת בנייה הדרגתית של עתידן הכלכלי, על מנת להקל עליהן לצאת ממעגל האלימות ולאפשר להן לבנות את חייהן מחדש.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/23/2094) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/1060), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2792) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3090). הצעת החוק זהה לפ/24/3090 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)